

1502214-44.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... oitenta centavos) - o que é compatível com o tráfico de drogas.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502214-44.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502214-44.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANE GONÇALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

GEOVANE GONÇALVES DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 16 de setembro de 2022, por volta da 1h10min, na Rua Capitão Américo, nº 55 - Vila Marcondes, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 189 (cento e oitenta e nove) porções de cocaína; 61 (sessenta e uma) porções de crack; 98 (noventa e oito) porções de Maconha- THC K2; 34 (trinta e quatro) porções de Maconha e 01 (um) tablete de Maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2022 (fls.62), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução,

realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls.81/84).

Perante a autoridade policial, o réu confessou os fatos. Em juízo, alterou sua versão e disse que apenas estava no local para comprar drogas e que não portava nenhuma sacola com entorpecentes.

A negativa restou isolada.

Os guardas civis municipais Tatiana e Sidnei disseram que realizavam patrulhamento de rotina, quando adentravam pela viela localizada na Rua Capitão Américo, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado segurando uma sacola. No momento que Geovane visualizou a Guarda Municipal tentou empreender fuga, assim decidiram abordá-lo. Após breve perseguição ele foi detido. Durante a revista os guardas localizaram na sacola que ele carregava: 189 (cento e oitenta e nove) porções de Cocaína; 61 (sessenta e uma) porções de Crack; 98 (noventa e oito) porções de Maconha THC K2; 34 (trinta e quatro) porções de Maconha e 1 (um) tablete de Maconha, além de R\$ 872,80 (oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). Que não conheciam o acusado de abordagens anteriores.

Note-se que os guardas municipais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentaram que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes. Ademais, o acusado confessou os fatos. Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado, 189 (cento e oitenta e nove) porções de Cocaína; 61 (sessenta e uma) porções de Crack; 98 (noventa e oito) porções de Maconha THC K2; 34 (trinta e quatro) porções de Maconha e 01 (um) tablete de Maconha, além de R\$ 872,80 (oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) - o que é compatível com o tráfico de drogas.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência específica (fls. 67/68 - Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal. Processo 1527213-38.2019.8.26.0228 (0008725-54.2020.8.26.0041)- 26/01/2021 Trânsito em Julgado para o Ministério Público e Defesa em 09/02/2021), razão pela qual aumento a pena em 1/5, passando para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor, diante da reincidência do acusado.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 06(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida

desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU GEOVANE GONCALVES DOS SANTOS, filho de REGINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS e ERENICE GONCALVES DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado e 600 (seiscentos) dias-multa no seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA